论自由和枷锁的关系

王　帅　张世冲

（上海大学法学院，上海 200444）

摘　要：“人是生而自由的，却无处不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人的人，反而比其他一切更是奴隶”。自由和枷锁是一个永恒的话题，不同的人对自由和枷锁的解读不同，通过对卢梭、洛克、埃里希·弗洛姆等历史先贤关于自由和枷锁的论述中，试图探析自由的枷锁及其与自由之间的关系。

关键词：自由；枷锁；关系

中图分类号：D9　　文献标识码：A　　doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2016.28.065

1　有关自由与枷锁关系的研究现状及其结论

1.1　卢梭关于自由、枷锁的研究

卢梭把自由分为三种：天然的、社会的和道德的自由。天然状态下，自然人（原人）服从自然法则：自爱和怜悯。自然人智力低下，理性尚未发出来，缺乏自我意识，听凭情感行事。自然的自由体现为感性的任意性，沉醉于大自然里的自我没有做主人的欲求和意识，原始人所拥有的自由并不等于自由，更谈不上自我认识，他们的自由特指基于没有私人占有制下人与人、人与自然和睦相处的平等状态。

卢梭的自由思想无论在理论上还是实践上对西方社会都产生过巨大的影响。从理论上来说，天然自由肯定了人的自由权利不可侵犯的神圣性，社会自由阐明了民主法制社会的基本精神，道德自由启迪人们的心灵，教育人们走向完善，卢梭的自由观极大地解放了人民的思想，冲溃了封建王朝“君权神授”、“贵族世袭”的理论基础，揭露了政权和神权相勾结共同压迫人民的罪恶行径。从实践上来说，法国大革命和美国独立战争很大程度上受到他的思想的引导，《人权法案》和《独立宣言》中闪烁着他的自由思想的光辉。但是，卢梭的自由思想中有许多不成熟和空洞的地方。天然自由纯粹是理论的虚构；社会自由中人民当家作主却又缺乏可操作性，法律仅指根本宪法而不涉及各种各样的法律法规，权力属民难以保证，“公意”和“主权”等概念扑朔迷离，成为民主主义者和集权主义者都可利用的双刃剑；道德自由将道德律建立在良心这种个人情感之上，使道德失去了普遍必然性和客观有效性，良心有可能变为不纯动机替自己开脱责任的借口。这些消极因素是我们必须正视和批判的。

1.2　洛克关于自由、枷锁的研究

按照洛克的理论，自由应当符合以下要点：第一，人的自由，不是指没有法律准绳的权利，如果允许这种自由权利，那么任何人的自由都将无从谈起。其第二，人的行必须受到约束，在自然状态下，受自然法的约束，在社会状态下，受法律的约束，这种情况下，人的行为处于约束的状态，不应该处于自由的状态；第三，人的自由，是指其行为不受约束的权利，但因为人的行为必须受到约束，所以，只有在“理应受到的约束”以外的情况下，人们才能享有自由的权利；第四，由法律来划认定自由，人有接受约束的义务，人有享受自由的权利，法律是一条准绳，划定了义务和权利的范围，在法律划定的范围，自由作为一种权利，是“不受约束”的权利，是“按照我自己的意志去做”的权利，是不该受到干涉的权利。

2　对前人论述的归纳和总结

纵观仁人先贤的研究，我们能够得出这样的结论，人生而是自由的即自然状态下的人是在自由的，但是在自然环境中，在现实的社会生活条件下，在各种限制性因素的束缚下我们却深陷各种枷锁之中，在这形形色色的枷锁之中我们很难得到真正的自由，他们认为原则与事实的矛盾、道德的缺失、人的认识水平的低下、理性的缺失、人性的恶、欲念的泛滥、法律的不完善、人的心理机制的限制、资本主义制度的剥削和不平等、社会主义制度下的官僚主义和极乐主义等等，我们在这些枷锁中痛苦、挣扎着，使我们的自由只能在非常低的水平上实现。他们认为要实现更好的自由就是要打破这些枷锁。他们认为要用爱、良心、宗教、道德、法律、创造性的工作、每个人的全面发展和社会的整体革命（政治家、经济学家、社会学家、自然科学家以及人民群众的共同努力）来实现自己与自己的和谐、自己与他人社会的和谐、自己和自然环境的和谐，从而达到他们所认为的自由。

3　自由枷锁的关系新探

3.1　物质财富对我们实现自由具有双重作用

人类社会是物质资料生产方式的表现，物质财富是人类生活最根本的基础。人类在原始社会中的低级的无意识的自由，不能称我们这里所讲的自由。在那个物质极具缺乏的年代，是不可能有真正的自由的。借用一句名言“人类的一切灾难都来自于贫穷和无知”。物质财富的是自由最基本的保障。然而著名的启蒙运动思想家卢梭却说“财富是万恶之源”，财富的增加会导致财富分配的失衡，形成阶级和对立，这样财富又会成为不平等和不自由的动力。物质财富对自由起着正反两种作用。因此，财富是自由的基础，但是财富却不能达到真正的自由。

3.2　科学文化水平即精神财富是实现自由的基础

还是上面那句话“人类的一切苦难都来自于贫穷和无知”，一个不了解自己、他人和社会的人，一个没有形成完整的知识体系和价值体系的人是不可能达到真正的自由的。因为他们每时每刻都存在在困惑，他们不了解自然界的奥妙，不明白人类社会的存在形式和运动方式，整个社会和自然界对他们来说就像一团雾

作者简介：王帅，上海大学法学院2014级硕士研究生。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一样，我们可以想象到一个在大雾里看不清远方的人所面临的痛苦。一个人只有全面发展才能够提高自己的认识能力和控制能力，只有在不断的增强自己的认识能力和控制能力的基础上才可能不断地向自由靠近。一个人在精神方面达到的层层越高，他认识事物的能力就越强，这样他才能更多的从原本的牢笼的挣脱出来，从而实现更多的自由，达到等多层次的自由。

3.3 与让人们和政府的关系既是自由的枷锁也是保障因素

人是社会性动物，存在于与错综复杂的社会关系之中的人总在无时无刻不处在与他人和公共机构的关系之中。首先我们不能侵犯他人的自由，同样他人在规则、制度和道德的约束下也不能侵犯我们的自由。我们通过社会契约的方式把一些权利让渡给政府，从而使政府对我们有一定的控制和约束力，我们要为政府提供必要的义务和遵守法律；同样政府也为我们提供了各方面的服务，使我们生活得更好，更自由。

3.4 时间的枷锁双重作用

首先，随着时间流逝，我们逐步的成长，在生活和学习中不断积累和培养各种认识和能力，不断形成新的和更为真实的生活体验，从而让我们不断的向自由靠近。

“总是在失去以后才想在拥有，如果时光可以再倒流”这句歌词就表明了人是无法真正达到自由的，总是伴随着枷锁在自己身上，首先时间就是我们的枷锁，我们总是处在昨天今天和明天的矛盾挣扎之中。我们生活在今天之中，却在怀念着昨天那逝去的时光，又对未来抱有憧憬。在这三种力量的来回拉锯战中，我们是很不自由的，甚至都感觉有些可怜。比如，我们小时候总是渴望融入到大人们的世界，盼望着有一天能够长大；但是当我们长大的时候我们又怀念起童年那无忧无虑的日子。我们小时候总是说自己长大了要干什么，当我们真正得到的时候我们却发现那其实不是我们一直所追求的东西。我们总是在这样的心灵束缚中一天又一天的重复的挣扎着，对于未来我们也是同样矛盾和纠结着；我们总是在现在大好的时光里憧憬着未来，为未来的事做好充分的准备，当它有一天真正到来的时候，我们才发现原来事情并不是这样的。我每时每刻都生活在这三者的枷锁里，很少能够得到真正的身心自由！“时间的有限性”也是我们的枷锁：“我真的还想再活五百年”康熙大帝，驰骋沙场，建功立业，数风流人物，开创了康乾盛世盛。报复没有完全实现之时，再伟大的历史人物也会显得如此的无奈。所以说人是不自由的，有理想的人，如果没有实现自己的报复，他就感觉自己是不自由的。反过来说，没有理想的你是自由的吗？显然不是，没有理想的人所受的羁绊和束缚更多，因为他们一牢牢地被锁在了自己为自己所编制的牢笼里了。

3.5 矛盾运动的枷锁

“一波还未平息，一波又来侵袭”生活在形形色色的现实生活中的我们，每时每刻处在矛盾的包围之中，所谓时时有矛盾，处处有矛盾。正是一个一个旧矛盾的解决，一个一个新矛盾的迎面而来，正是这种矛盾动力推动着我们的成长和进步。生活在矛盾中的我们是不能得到真正的自由的，我们是通过这种不断运动的不自由来获得我们达到通往自由的目的。大千世界，熙熙攘攘，给我们带来了希望，也使我们深陷各种困扰的深渊，让我们在各种欲望和现实之间来回的拉锯。试想一下，在这样的情境中我们能得到自由吗？有欲望就有矛盾，我们只能不断地减少束缚自由的枷锁，而不能达到真正的自由！

3.6 身体的健康状况是实现自由的生理学基础

很难想象一个身体或心理有疾病的人能够获得比我们正常人更多的自由，首先他们要克服的就是身体和心理上的障碍。所以说身体的健康状况又是我们通往自由的一个枷锁。历史上疾病缠身、英年早逝的例子不胜枚举，他们连生命都没了更何谈自由！他们所承受的东西比我们更多，他们每天都处在身体和心理的痛苦挣扎之中，那种痛苦是我们很难想象的。我在读史铁生先生的《我与地毯中》尤其地能够感受的他的那份无奈何挣扎：作者是在双腿残废的沉重打击下，在找不到工作，找不到去路，忽然间几乎什么都找不到了的时候“走”进地坛的，从此以后与地坛结下了不解之缘，直到写这篇散文时的 15 年间，“就再没有长久地离开过它”。作者似乎从这座历经 400 多年沧桑的古园那里获得了某种启示，汲取了顽强生活与奋斗的力量。在《我与地坛》一文中，除了我们在节选为课文的部分里所见到的内容外，作者还写了在古园中的见闻和所遇到的人与事，述说了自己的所思所想，而其中更多的还是抒发自己对于命运和生死问题的感悟。

3.7 时代环境对实现自由的双重作用

老三届，就是 1966、1967、1968 年这三年中毕业的高中生，他们响应领袖号召全部到农村去插队落户“接受贫下中再教育”，所谓“一片红”、“知识青年”是也。在“文革”这种特殊的背景下，他们被剥夺了上大学的权利，这就是时代给予他们的枷锁，等 1977 年恢复高考后他们已人到中年，这就是时代环境对他们自由的限制。相反，良好的时代环境也会推动自由的发展，例如随着我们现代科技和网络技术的发展，在自媒体时代的我们拥有了更多的自由，网络化的商业流通模式也给了我们更大程度的方便和自由。

4 研究结论

人生而是自由的，每个人都拥有一定的自由，这是毫无疑问的！但自由又要受到各种因素和条件的限制，我们无时无刻都处在羁绊和束缚之中，自由是相对的，人只有在特定的时间和特定的环境条件下才能得到一份短暂而临时的自由，一旦时间和条件变化了，人们又重新陷入重重的枷锁之中，如此循环往复，不断地向真正的和更高层次的自由靠近，但是永远无法达到真正的自由，因为人的存在和发展总是需要一定的环境和条件，而环境和条件是不断发展变化的！人的自由只有自由程度的大小之说，人只能在自己的学习和生活阅历的基础上慢慢的向自由靠近。人的自由需要不断的打破捆绑在自己身上的各种枷锁，因为我们不是生活在真空之中，所以我们的自由又是需要一定的枷锁来维系和支撑的。是一种螺旋上升的运动。这种螺旋上升的运动表明：人每时每刻都处在与自己、他人、社会、自然的矛盾运动之中，不断的挣脱各种束缚和枷锁，从而获得更多和更高层次的自由。

参考文献

[1] 卢梭. 社会契约论[M]. 北京：人民出版社，2010.
[3] 卢梭. 论人类不平等的起源和基础[M]. 北京：商务印书馆，1962.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net